CONTRATTO DI AGENZIA

Il presente Contratto di Agenzia si compone delle presenti Condizioni Generali di Agenzia, oltre che delle Condizioni Commerciali (Allegato A).

PREMESSO CHE

MSC Cruises è una compagnia operante nella navigazione crocieristica e intende avvalersi dei servizi di esperti Agenti di Vendita al dettaglio per il Territorio;

L'Agente di Vendita (di seguito, per brevità, "ADV") attesta e garantisce la propria esperienza nella vendita e nella promozione di crociere ed eventuali altri servizi turistici e/o integrativi e di essere a ciò pienamente qualificata ed autorizzata ai sensi delle vigenti normative.

Nel presente Contratto di Agenzia, i seguenti termini avranno il significato appresso indicato:

"Agente di Viaggio" o "ADV"	L'Agente di Vendita parte contraente.
"Attività"	La promozione e la vendita delle Crociere e degli altri servizi forniti da MSC Cruises SA, effettuata dall'ADV nel Territorio.
"Cabina"	L'alloggio a bordo di una delle navi MSC, utilizzato per ospitare almeno due Passeggeri paganti.
"Condizioni Generali di Vendita"	Le condizioni generali di vendita tra il Passeggero e MSC Cruises SA, pubblicate sul Sito Internet Ufficiale www.msccrociere.it.
"Condizioni Generali di Vendita per i Gruppi"	I termini e le condizioni riferite alla vendita diretta all'ADV di cabine e servizi per i Gruppi e riportate nell'art. 9 del presente contratto.
"Condizioni di Trasporto"	Le condizioni e i termini secondo i quali il Vettore effettua il trasporto, rinvenibili on-line sul sito Internet Ufficiale www.msccrociere.it.
"Contratto di Agenzia"	Il presente contratto, comprensivo dell'Allegato A – Condizioni Commerciali.
"Contratto col Passeggero"	Il contratto concluso, con l'intermediazione dell'ADV, tra il Passeggero e MSC Cruises SA, avente ad oggetto l'acquisto, da parte del Passeggero, della Crociera nonché degli eventuali voli e/o altri servizi prima e/o dopo la Crociera. Ovvero il Contratto concluso tra ADV e ciascun Passeggero in caso di vendita diretta ad ADV di cabine e servizi per i Gruppi.
"Crociera"	È il trasporto per mare e il soggiorno a bordo, come descritti sul Sito Internet Ufficiale e/o negli altri documenti prodotti dalla Società o per conto della stessa.
"Direttiva"	La Direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, ed il decreto di recepimento n. 62 del 21 maggio 2018.
"Durata"	La durata del Contratto di Agenzia.
"Elemento"	Ciascuno dei servizi venduti dall'ADV come, ad esempio, la Crociera, i voli, le escursioni, i pacchetti bevande, i trasferimenti, i servizi SPA, ecc.
"Escursione"	È qualsiasi tour o attività effettuata a terra, non compresa nel prezzo forfettario della Crociera, che la Società propone in vendita direttamente tramite il Sito Internet Ufficiale e a bordo delle sue navi, ovvero tramite Agente di Vendita.
"Giorno lavorativo"	Qualsiasi giorno della settimana, dal lunedì al sabato, con esclusione della sola domenica e dei giorni festivi in Italia secondo il calendario civile.
"Gruppo"	L'insieme dei Passeggeri organizzato dall'ADV, i quali acquistano dalla stessa, in qualità di organizzatore, le Crociere e/o i servizi turistici ed integrativi (anche provenienti da terzi)"
"MSC Crociere"	Marchio nella titolarità di MSC Cruises SA.
"MSC Cruises" o "Società" o "MSC"	MSC Cruises S.A., con sede legale in Ginevra (Svizzera) a Avenue Eugène-Pittard 16, iscritta al Registre du Commerce de Genèva al n. CH-660.0.459.006-3 e avente TVA n. CHE-112.808.357, la quale si occupa dell'organizzazione di Crociere, oltre a servizi accessori alle Crociere, che vende o propone in vendita direttamente, attraverso il Sito Internet Ufficiale, ovvero tramite un Agente di Vendita.
"MSC World Cruise"	È la crociera Giro del Mondo predisposta da MSC Cruises SA e proposta alla vendita come una singola Crociera
"Navi"	Le motonavi di proprietà ovvero gestite ovvero condotte da MSC Cruises SA e/o Società Collegate.
"Normativa sulla Protezione dei Dati"	Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ("RGPD") ed il Decreto legislativo n. 101/2018 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003 e s.m..
"Passeggero"	Il consumatore, cliente dell'ADV che, concludendo un contratto con MSC Cruises S.A. ovvero con l'ADV, acquisti una Crociera nonché degli eventuali voli e/o altri servizi prima e/o dopo la Crociera.
"Pratica Individuale"	La vendita a singoli Passeggeri, non facenti parte di Gruppi.
"Prezzo"	L'intero prezzo che il Passeggero – secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Vendita – deve versare nelle mani dell'ADV, che lo riceve e lo custodisce per conto di MSC Cruises SA, ovvero l'intero prezzo che l'ADV deve versare a MSC Cruises SA con riguardo alle prenotazioni di Gruppo.
"Proprietà Intellettuale"	Qualsiasi brevetto, diritto d'autore, progetto registrato, marchio registrato, logo, dominio e/o ogni altro diritto su proprietà industriali o intellettuali registrati, registrabili o anche non registrati, o applicazione delle stesse.
"Provvigione Base"	La provvigione base che MSC Cruises SA riconoscerà all'ADV, calcolata in percentuale sulla quota Crociera prevista in brochure (prezzo lordo = prezzo netto + provvigione) e sulle promozioni eventualmente concordate.
"Provvigione Bonus"	Percentuale di provvigione addizionale accordata per prodotti specifici, da aggiungere alla percentuale base. Essa sarà calcolata e corrisposta similmente alla Provvigione Base.
"Provvigione Extra"	Percentuale di provvigione da pagare retroattivamente al raggiungimento di specifici obiettivi concordati a priori tra le parti.

"Sito Internet Ufficiale"	È l'insieme delle pagine web, dei documenti e della struttura ipertestuale accessibile dall'indirizzo www.msccrociere.it.
"Società Collegate"	Le società direttamente o indirettamente ausiliarie o le holding di MSC Cruises SA e ogni altra società assimilabile per comunanza o similarità di assetto proprietario a MSC Cruises SA, ovvero gestita dalla stessa società o dalle stesse persone che gestiscono MSC Cruises SA.
"Subagenti"	Coloro i quali vendono Crociere MSC in qualità di promotori alla conclusione d'affari per conto dell'ADV e non hanno un rapporto contrattuale con MSC Cruises SA, né autorizzazioni scritte da parte di MSC Cruises SA.
Tariffa "Cruise Only"	La tariffa che include la sistemazione a bordo, i pasti, l'intrattenimento e gli altri servizi ordinari forniti a bordo. La tariffa non include quote di iscrizione, premi assicurativi, voli, servizi di navetta, escursioni, sistemazioni alberghiere precedenti o successive alla Crociera (a meno che non siano previste dall'itinerario riportato in catalogo), visite o pasti sulla terraferma, tasse aeroportuali, bevande alcoliche, servizio lavanderia, servizio parcheggio, telefonate, connessione Internet ed invio e-mail, quote di servizio, altri servizi di natura personale, quali (a titolo meramente esemplificativo) trattamenti di bellezza e casinò.
"Territorio"	I territori d'Italia, Repubblica di San Marino e del Canton Ticino (Svizzera), ovvero quanto eventualmente meglio specificato nelle Condizioni Commerciali.
"Vettore"	Il soggetto che si è assunto l'impegno di trasportare o che effettua il trasporto del Passeggero, secondo quanto riportato sul biglietto della Crociera, sul biglietto dell'aereo o su qualsiasi altro titolo di viaggio emesso per il trasporto e che è indicato in tali documenti come Vettore. Il termine "Vettore" include il proprietario, il noleggiatore, l'operatore, i relativi collaboratori e/o rappresentanti di qualsiasi fornitore di servizi di trasporto.

LE SUMMENZIONATE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto

MSC e l'ADV intendono regolare i servizi che l'ADV, in qualità di mandatario del Passeggero, fornirà a MSC in occasione della formazione e della conclusione del Contratto con il Passeggero e le modalità di ricevimento e trasferimento a MSC del relativo Prezzo.
In qualità di mandatario del Passeggero, l'ADV dovrà assicurarsi che il Passeggero versi il Prezzo, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Vendita e secondo quanto previsto nelle condizioni speciali debitamente comunicate da MSC all'ADV e pubblicate sul sito www.mscbook.com.
L'ADV dovrà inviare la proposta contrattuale a MSC, la quale si riserva di accettarla, ovvero rifiutarla. Qualora MSC accetti la proposta contrattuale inviata dall'ADV, il Contratto col Passeggero si considererà concluso e l'ADV dovrà trasferire il Prezzo a MSC, secondo le seguenti Condizioni di pagamento:

- l'ADV accetta di trasferire a MSC il 15% del Prezzo (con riguardo al quale MSC emetterà una prima fattura alla conferma della prenotazione), entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla conclusione del relativo Contratto col Passeggero, e l'intero Prezzo (con riguardo al quale MSC emetterà una seconda fattura per l'importo a saldo), entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di partenza dello stesso (salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali debitamente comunicate da MSC all'ADV e pubblicate sul sito www.mscbook.com);
- per le Crociere MSC World Cruise, l'ADV accetta di trasferire il saldo a MSC entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima della data di partenza delle stesse. Qualora un Contratto col Passeggero sia concluso meno di 30 (trenta) giorni prima della data di partenza (cd. prenotazione "last minute"), ovvero il Passeggero acquisti servizi aggiuntivi 30 (trenta) giorni prima della data di partenza, l'ADV si impegna a trasferire immediatamente il relativo Prezzo;
- qualora il Passeggero receda dal contratto, l'ADV accetta di trasferire a MSC il corrispettivo riferito alle penali previste nelle Condizioni Generali di Vendita e nelle condizioni speciali entro 5 giorni dalla data di cancellazione della prenotazione.

Appena possibile, prima della partenza, l'ADV provvederà a consegnare al Passeggero i titoli di viaggio ricevuti da MSC. Qualora, invece, MSC non accettasse la proposta contrattuale, il Contratto col Passeggero non potrà intendersi concluso.
In nessun caso i pagamenti, effettuati dal Passeggero all'ADV, potranno essere considerati come adempimento dell'obbligazione, a carico del Passeggero, di corrispondere il Prezzo e le altre somme dovute a MSC; detta obbligazione potrà considerarsi validamente adempiuta soltanto laddove l'ADV abbia effettivamente trasferito il prezzo e le altre somme ricevute dai Passeggeri a MSC, secondo le seguenti modalità:

a) BONIFICO BANCARIO SEPA, anche attraverso il nostro sistema di prenotazione online www.mscbook.com, intestato a:
MSC CRUISES S.A.- Banca Ifis S.p.a
IBAN: IT96B0320501601000052000003
BIC: IFISIT2VXXX

b) CARTA DI CREDITO, attraverso il nostro sistema di prenotazione online: www.mscbook.com

c) MANDATO DI ADDEBITO SEPA quando reso disponibile

d) Altra modalità di pagamento accettata da MSC

Il presente contratto ha altresì ad oggetto la vendita diretta all'ADV delle cabine, di Escursioni ed eventuali altri servizi turistici ed integrativi per i Gruppi. In questo caso l'ADV assume la veste di organizzatore. Tale attività è regolata dai termini e condizioni riportate nella sezione 9 denominata "Condizioni Generali di Vendita per i Gruppi" nonché dalle altre previsioni di questo contratto ad essa applicabili.

Le prenotazioni a tariffe nette, nelle quali l'ADV agisce in nome e per conto proprio, acquistando una Crociera o una Crociera corredata da altri servizi turistici e/o integrativi, rivendendola a proprio nome e per proprio conto applicando un prezzo finale comprensivo del proprio mark-up (o margine di guadagno), sono escluse dal presente contratto e sono soggette a condizioni specifiche di prenotazione stabilite caso per caso.

2. Obbligazioni

2.1 Ciascuna parte si impegna ad adempiere gli obblighi contrattuali con la diligenza professionale, a rispettare ed onorare gli interessi dell'altra parte e mantenere riservata ogni relativa documentazione.
2.2 MSC accetterà le prenotazioni gestite dall'ADV solo se:
(i) l'ADV ha informato i clienti che la prenotazione ed il trasporto a bordo delle Navi saranno disciplinati dalle Condizioni Generali di Vendita MSC e le Condizioni di Trasporto del Vettore. È responsabilità dell'ADV assicurarsi che il Passeggero comprenda e accetti le Condizioni Generali di Vendita e le Condizioni di Trasporto del Vettore, sottoscrivendo apposita dichiarazione o in ogni altro metodo idoneo a confermare l'accettazione delle predette condizioni.
(ii) l'ADV ha fornito al cliente tutte le informazioni ed i moduli informativi pertinenti relativi al contratto di viaggio "tutto compreso" ai sensi della Direttiva, con particolare riferimento alle cosiddette "informazioni precontrattuali" di cui all'art. 5 della Direttiva;
(iii) l'ADV si sia assicurata che il Passeggero abbia sottoscritto personalmente la proposta contrattuale vincolante, contenente tutte le obbligazioni contrattuali e ogni altra obbligazione a carico del Passeggero stesso e dei suoi compagni di viaggio. L'ADV dovrà, altresì, fornire al Passeggero copia delle Condizioni di Trasporto del Vettore non oltre i 14 giorni precedenti la partenza. Nell'ipotesi in cui ciò non fosse materialmente possibile, l'ADV dovrà fornire copia delle stesse appena possibile e, in ogni caso, prima dell'imbarco. MSC invierà i titoli di viaggio per la Crociera all'ADV, che, a sua volta, provvederà a trasmetterli al Passeggero in tempo utile prima della partenza.
2.3 MSC si impegna a fornire e condividere con l'ADV le informazioni e i documenti relativi ai propri prodotti e servizi, inviando via e-mail, attraverso brochure, materiali o qualsiasi altro mezzo, comunicazioni periodiche su eventuali nuovi prodotti e servizi, inclusi, ma non solo, aggiornamenti periodici sulle Crociere e qualsiasi altro prodotto o servizio associato alle Crociere.
2.4 L'ADV fornirà al Passeggero una conferma di prenotazione scritta (prodotta tramite il sistema GDS o inviata da MSC), relativa alla Crociera e tutti gli altri servizi aggiuntivi.
L'ADV ed il Passeggero dovranno controllare attentamente la conferma di prenotazione, al fine di evitare errori e discrepanze. L'ADV dovrà informare il Passeggero che il contratto con lui concluso è vincolante dal momento della consegna della conferma di prenotazione da parte di MSC.
2.5 L'ADV dovrà, con diligenza, promuovere e vendere ai propri clienti le Crociere, attraverso pubblicità, invii postali, eventi e promozioni dedicati ai propri clienti. L'ADV garantisce di esporre, laddove disponibili, il catalogo MSC e altro materiale MSC nei propri locali, e che il proprio personale è ben informato sulle Crociere e ogni altro prodotto MSC o di Società Collegate offerto in vendita.
2.6 L'ADV offrirà in vendita e promuoverà le Crociere e ogni altro servizio unicamente al prezzo fisso definito da MSC. L'ADV non potrà annunciare, pubblicare e/o divulgare con qualsiasi mezzo, sconti o ribassi senza aver preventivamente ricevuto indicazioni scritte o consenso per iscritto da MSC.
2.7 L'ADV si impegna ad inoltrare tempestivamente a MSC tutti i reclami e le richieste di risarcimento che dovesse ricevere in relazione alle Crociere o agli altri servizi forniti. L'ADV non è autorizzata a gestire autonomamente i reclami.

2.8 L'ADV garantisce di non arrecare alcun danno alla reputazione di MSC e/o delle Società Collegate, nè al prestigio del marchio MSC.
2.9 L'ADV, nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto di Agenzia, dovrà in ogni luogo e momento osservare leggi, regolamenti, licenze, misure di sicurezza e protezione richieste dalle leggi applicabili (ivi incluse le Direttive UE, o altri provvedimenti equivalenti incorporati nella legislazione e/o nella regolamentazione applicabile).
2.10 L'ADV dovrà proporre al Passeggero la sottoscrizione della polizza assicurativa per annullamento viaggio e spese mediche indicata da MSC.
Inoltre, l'ADV è tenuta ad informare il Passeggero relativamente ai documenti richiesti per l'espatrio, alle normative in tema di immigrazione e dogane, nonché agli obblighi in materia di salute e vaccinazioni.
2.11 L'ADV si impegna a trasmettere a MSC – al momento della conclusione del Contratto col Passeggero o, comunque, entro e non oltre trenta giorni dalla partenza della crociera – tutte le informazioni e i dati di contatto relativi ai Passeggeri, allo scopo di rendere più facili le operazioni di ricerca e soccorso in caso di incidente o altra attività volta alla tutela dei Passeggeri.
2.12 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l'ADV avrà diritto alle provvigioni previste dall'Allegato A solo in seguito al trasferimento a MSC dell'intero Prezzo, ma, in ogni caso, mai prima della data di partenza di cui al relativo Contratto col Passeggero. La commissione sarà pagata all'atto del saldo del prezzo della crociera da parte dell'ADV a MSC. Inoltre, MSC è autorizzata a compensare qualsiasi commissione dovuta all'ADV e qualsiasi importo dovuto ad essa, in particolare per il pagamento di crociere per le quali quest'ultima sia intervenuta, indipendentemente dalla sua qualità (intermediario o organizzatore di viaggi tutto compreso).
2.13 L'ADV, i suoi dipendenti, agenti e/o Subagenti dovranno astenersi dal causare, incorrere o permettere che siano imposti a carico delle navi pesi o misure, ivi incluse (a titolo meramente esemplificativo) misure di sequestro conservativo; essi si impegnano, altresì, a non sequestrare, cercare di sequestrare, richiedere il sequestro, ovvero a favorire chiunque voglia sequestrare o provare a sequestrare una nave. Qualora dette misure abbiano luogo a causa dell'inadempimento al presente articolo, l'ADV dovrà immediatamente adoperarsi per il rilascio della Motonave bloccata e risarcire tutti i danni, responsabilità, perdite (ivi incluso il lucro cessante), spese e costi legali sostenuti dall'armatore o dal gestore della nave che ne è stata colpita.
2.14 L'ADV è direttamente responsabile dei suoi dipendenti, agenti e/o Subagenti di cui si avvale nell'espletamento della sua attività ai fini del presente contratto.
2.15 Ciascuna parte si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e a trattare, in qualità di titolare autonomo, i dati personali dell'altra parte, dei legali rappresentanti e/o dipendenti e/o collaboratori dell'altra parte a cui può avere accesso nell'ambito della conclusione e dell'esecuzione del presente Contratto di Agenzia, esclusivamente per finalità specifiche e legittime.
L'esecuzione del presente Contratto di Agenzia comporta il trattamento dei dati personali degli interessati (es. clienti, ecc.) che le parti effettuano in qualità di titolari autonomi. In particolare, l'ADV si impegna a:
a. adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali e prevenire le violazioni dei dati personali;
b. in caso di violazione dei dati personali, informare tempestivamente e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto, MSC della violazione al fine di concordare, ove richiesto dalla legge, il contenuto di eventuali comunicazioni relative all'accaduto da inviare agli interessati.
Inoltre, poiché l'esecuzione del presente Contratto di Agenzia può comportare che in alcuni casi il trattamento dei dati personali degli interessati (es., clienti, ecc.) venga effettuato dall'ADV, quale responsabile del trattamento, per conto di MSC, quale titolare del trattamento (e.g., nell'ambito delle prenotazioni tramite il sito **www.mscbook.com**), le parti convengono di disciplinare tali attività di trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 mediante le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 disponibili al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en, che si intendono automaticamente accettate dalle parti. In particolare, le parti convengono di:

a) scegliere l'opzione 2 e fornire un preavviso di almeno 15 giorni ai sensi della clausola 7.7 delle Clausole Contrattuali Standard;
b) fare riferimento all'Appendice del presente Contratto di Agenzia che riguarda gli Allegati II, III e IV delle Clausole Contrattuali Standard.

Nel caso in cui l'ADV sia un'entità giuridica situata in un paese extra SEE per il quale non sia stata adottata una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea e l'esecuzione del presente Contratto di Agenzia comporta il trasferimento di dati personali da MSC (in qualità di esportatore di dati) a tale ADV (in qualità di importatore di

dati), le parti convengono di disciplinare tale trasferimento mediante il Modulo 2 delle Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021 ai sensi dell'art. 46 GDPR, disponibili al seguente link https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=it&uri=CELEX%3A32021D0914 che si intende automaticamente accettato dalle parti, per il trasferimento dei dati personali. In particolare, le parti convengono di:

a) scegliere l'opzione 2 e fornire un preavviso di almeno 15 giorni ai sensi della clausola 9(a) delle Clausole Contrattuali Standard;
b) mantenere solo la disposizione obbligatoria per quanto riguarda la clausola 11(a) delle Clausole Contrattuali Standard;
c) scegliere l'opzione 1 e la legge italiana in relazione alla clausola 17 delle Clausole Contrattuali Standard e la competenza dei tribunali italiani in relazione alla clausola 18(b) delle Clausole Contrattuali Standard;
d) fare riferimento all'Appendice del presente Contratto di Agenzia per quanto riguarda gli Allegati I (B e C) e II delle Clausole Contrattuali Standard.

Ciascuna parte si impegna inoltre a tenere indenne l'altra parte da qualsiasi azione, pretesa o richiesta che possa essere avanzata dall'interessato a seguito di una violazione delle disposizioni della presente clausola.
2.16 MSC e l'ADV adempiranno ai loro obblighi in modo tale da non indurre l'altra parte a violare i propri obblighi ai sensi della Normativa sulla Protezione dei Dati in vigore.

3. Responsabilità e garanzie

3.1 L'ADV sarà illimitatamente responsabile per tutti i danni colpevolmente causati dal proprio inadempimento e da quello dei suoi dipendenti, agenti e/o Subagenti al Contratto di Agenzia e per tutte le altre somme da pagare in conseguenza di ciò.
3.2 L'ADV manterrà MSC indenne da ogni e qualsiasi danno, perdita, responsabilità e/o costo, cui MSC dovesse andare incontro, direttamente o indirettamente, a causa dell'inadempimento da parte dell'ADV al Contratto di Agenzia.
3.3 L'ADV dovrà custodire in piena sicurezza e gestire in via fiduciaria il Prezzo e le altre somme incassate per conto di MSC fino a che non siano stati completamente versati a MSC e accreditare gli stessi nel più breve tempo possibile, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Pagamento. A tal fine, MSC potrà richiedere idonea garanzia.
3.4 L'ADV, assicura di essere dotata di protezione in caso di insolvenza o fallimento conforme all'art. 47 del Codice del Turismo, per come modificato dal D.Lgs n. 62 del 21 maggio 2018, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, e di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti con riferimento ad essa. L'ADV, si impegna a mantenere sempre attiva la protezione in caso d'insolvenza o fallimento per l'intera durata del rapporto di collaborazione con MSC ed a trasmettere a MSC tutti i dati relativi alla protezione nonché ogni futura variazione circa la stessa.

4. Uso commerciale della proprietà intellettuale

Per tutta la Durata, l'ADV si impegna a rispettare la Policy Web e Marchio MSC, riportata in calce al presente Contratto di Agenzia.

5. Durata

5.1 Il Contratto di Agenzia avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione e sarà soggetto a **tacito rinnovo di anno in anno**, a meno che una delle Parti non comunichi formale disdetta all'altra con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto al termine finale.
5.2 L'Allegato A è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Agenzia. Lo stesso può essere modificato solo di comune accordo tra le Parti. Qualora l'ADV non presenti obiezioni nelle 3 (tre) settimane successive alla ricezione di un allegato modificato, esso si intenderà accettato e parte efficace del presente Contratto di Agenzia. In caso di obiezioni, qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo, il Contratto di Agenzia si intenderà risolto.

5.3 Il Contratto di Agenzia cesserà senza alcun preavviso, qualora l'ADV subisca variazioni nell'assetto proprietario o nel controllo non accettate da MSC.
5.4 MSC si riserva il diritto di sospendere il Contratto di Agenzia ovvero di risolverlo con effetti immediati dandone comunicazione scritta all'ADV, qualora dettagli del presente Contratto di Agenzia vengano divulgati a terzi o concorrenti, ovvero al ricorrere delle seguenti circostanze:
(i) L'ADV sospenda o interrompa l'Attività o comunichi che intende farlo, ovvero diventi insolvente;
(ii) L'ADV venga assoggettata ad una qualunque procedura concorsuale, ovvero in ipotesi di liquidazione volontaria;
(iii) L'ADV perda le licenze, le assicurazioni e/o altre garanzie richieste dalla legislazione applicabile per lo svolgimento dell'Attività nel Territorio;
(iv) L'ADV subisca variazioni nell'assetto proprietario, nell'amministrazione o nel controllo;
(v) L'ADV non rispetti i termini per il versamento del Prezzo e delle altre somme dovute a MSC, ovvero si renda inadempiente per ogni altra obbligazione prevista dal presente Contratto di Agenzia;
(vi) L'ADV arrechi danno alla buona reputazione di MSC e/o delle Società Collegate, ovvero tenga un comportamento incompatibile con la qualifica di Agente di Vendita MSC.
5.5 Qualora MSC eserciti il diritto di cui al precedente art. 5.4, l'ADV – alla ricezione della comunicazione di risoluzione – dovrà immediatamente trasferire a MSC i Prezzi e le altre somme ricevute dai Passeggeri e custodite per conto di MSC e a quest'ultima ancora dovuti, nonchè ogni altro dettaglio o informazione utile relativi ai Contratti conclusi col Passeggero.

6. Miscellanea

6.1 Il presente Contratto di Agenzia sostituisce tutti gli accordi commerciali attualmente in essere tra le Parti.
6.2 MSC può, in qualsiasi momento, cedere a qualsiasi delle Società Collegate qualsiasi diritto e/o obbligazione previsti dal presente Contratto di Agenzia, previa comunicazione all'ADV, che acconsente in via preventiva alle dette cessioni.
Fatto salvo quanto sopra, l'ADV non potrà cedere, concedere in licenza, nè trasmettere a terzi i propri diritti e/o obbligazioni nascenti dal Contratto di Agenzia salvo esplicita autorizzazione scritta da parte di MSC.
6.3 Le presenti Condizioni Generali di Agenzia e l'Allegato A contengono l'intera disciplina contrattuale tra le Parti e nessuna modifica o aggiunta può essere apportata senza il consenso scritto di entrambe le Parti.
6.4 Né l'ADV, né MSC potranno essere considerate inadempienti ai sensi del Contratto di Agenzia o comunque responsabili per mancata o ritardata esecuzione delle relative obbligazioni in caso di forza maggiore, fermo restando che la Parte che ne sia colpita dovrà darne all'altra comunicazione nel più breve tempo possibile. Per forza maggiore si intendono le circostanze, sopravvenute straordinarie ed inevitabili nonostante la prestazione della dovuta diligenza, al di fuori di ogni ragionevole controllo della Parte che ne è colpita. Compatibilmente con quanto sopra, saranno ritenute fuori dal ragionevole controllo delle Parti: impossibilità di una o più Navi e/o del Vettore ad effettuare qualsiasi parte delle Crociere, calamità naturali, pandemie, esplosioni, inondazioni, tempeste, rischi marittimi, incendi, incidenti, guerra in corso o potenziale, atti di terrorismo (attuali o temuti), sabotaggi, insurrezioni, disordini pubblici, requisizioni militari, provvedimenti legislativi, restrizioni (anche sanitarie), regolamentazioni, provvedimenti locali, proibizioni o altri provvedimenti di differente tipologia proveniente da un'autorità governativa, parlamentare o locale, embarghi, scioperi, serrate o altre forme di azioni sindacali o industriali, siano esse attuali o potenziali, a prescindere dal fatto che coinvolgano i dipendenti dell'ADV, di MSC o qualunque altro terzo.
6.5 Se una clausola del presente Contratto di Agenzia è giudicata illegale o inefficace da qualsiasi corte o autorità competente, le altre clausole del presente Contratto di Agenzia rimarranno efficaci. Qualora una clausola illegale o inefficace potesse essere considerata legale e/o efficace eliminandone una parte, tale parte sarà considerata eliminata e rimarrà in vigore la restante parte, a meno che ciò non contravvenga alle intenzioni espresse dalle Parti. In tale ultimo caso, l'intera clausola dovrà ritenersi eliminata.
6.6 La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti ai comportamenti attivi od omissiva dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente contratto, non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata. Pertanto, eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente contratto non potranno essere interpretati quale rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in un qualsiasi tempo successivo.

7. Legge e foro competente

7.1 Il Contratto di Agenzia è costituito e regolato secondo la legge italiana.

7.2 Il foro di Napoli avrà competenza esclusiva su ogni controversia dovesse sorgere con riferimento al Contratto di Agenzia.

8. Policy per l'utilizzo delle credenziali di accesso al portale MSCBOOK

8.1 Le credenziali di accesso al sito Internet MSCBOOK (www.mscbook.com), portale dedicato agli ADV al fine di consentire loro la visualizzazione e la gestione delle prenotazioni da loro effettuate nonché l'inserimento e l'aggiornamento dei dati riguardanti la loro società (ivi compreso le coordinate bancarie), sono rilasciate al legale rappresentante dell'agenzia di viaggio (di seguito, "Utente amministratore") al momento della codifica. L'Utente amministratore riceverà, all'indirizzo di posta elettronica comunicato a MSC, una USER ID, con la procedura da seguire per la creazione della PASSWORD*.

*La password deve seguire le seguenti regole:

1. Essere di almeno 10 (dieci) caratteri
2. Contenere almeno una lettera maiuscola ed una minuscola
3. Contenere un numero
4. L'utente è obbligato a cambiare la password ogni 120 giorni

8.2 Le credenziali di accesso sono riservate all'Utente amministratore, il quale ha la facoltà di creare sotto-utenze (Representatives) per i suoi dipendenti (addetti alle vendite), gestendone le mansioni, concedendo o limitando determinate funzioni. Le credenziali sono strettamente confidenziali e non cedibili a terzi. Possono essere utilizzate esclusivamente dall'ADV a cui sono state assegnate da MSC.
8.3 L'Utente amministratore dovrà attenersi alle seguenti regole di condotta nella gestione e nell'utilizzo delle credenziali di accesso.
a) L'Utente amministratore è responsabile della conservazione e della segretezza delle credenziali di accesso al predetto sito Internet.
b) L'Utente amministratore è responsabile per tutte le operazioni effettuate dai suoi dipendenti (Representatives).
c) Le credenziali di accesso non dovranno essere condivise con terzi. Nel caso in cui l'Utente amministratore intenda volontariamente concederne l'uso a terzi, le responsabilità delle azioni del terzo ricadranno esclusivamente sull'Utente amministratore, mentre MSC ne sarà mantenuta completamente indenne.
d) L'Utente amministratore è responsabile della correttezza di utilizzo delle credenziali di accesso e delle azioni che saranno svolte nell'area riservata. Pertanto, è direttamente responsabile della veridicità dei contenuti che potrà immettere nel sito grazie all'accesso all'area riservata.
e) Qualsiasi azione eseguita nell'area riservata del sito Internet è ascrivibile all'Utente amministratore cui le credenziali di accesso sono riferite. Tutte le operazioni effettuate tramite ID e password di ADV comportano l'automatica attribuzione allo stesso delle operazioni condotte e delle richieste effettuate, senza eccezioni di sorta. Pertanto, le conseguenti responsabilità derivanti da azioni illecite ricadranno esclusivamente sull'Utente amministratore e MSC ne sarà mantenuta indenne.
f) L'Utente amministratore prende atto che MSC non potrà ritenersi responsabile della sottrazione o dell'abuso delle credenziali di accesso da parte di terzi non direttamente controllabili.
g) Qualora riconosca atti di improprio utilizzo dei contenuti dell'area riservata da parte di terzi, l'Utente amministratore s'impegna a darne tempestiva comunicazione a MSC, affinché possano essere presi in considerazione gli strumenti giuridici idonei a salvaguardare i diritti dell'ADV e della stessa MSC.
h) L'Utente amministratore riconosce la propria esclusiva responsabilità per i contenuti inviati al sito Internet e caricati nell'area riservata, mantenendo indenne MSC da ogni responsabilità e da ogni effetto pregiudizievole connesso ad azioni, anche legali, promosse da chiunque, a richieste di rimborsi di ogni spesa e a richieste di risarcimenti di ogni danno diretto o indiretto subito per effetto dell'invio dei contenuti.

9 **Condizioni Generali di Vendita per i Gruppi**.

9.1 La presente sezione del Contratto di Agenzia disciplina la vendita diretta da parte di MSC all'ADV (che acquista) di Cabine, Escursioni, servizi turistici ed integrativi, riferite ad una specifica proposta commerciale per il Gruppo, di volta in volta inviata da MSC ad ADV al Prezzo ivi indicato. Per quanto qui non espressamente derogato, alla presente sezione del contratto saranno applicabili le disposizioni delle Condizioni Generali di Vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il diritto di modificare il Prezzo in conseguenza di variazioni del costo del trasporto aereo e/o di diritti, tasse o commissioni per i servizi aereoportuali e/o del costo del carburante per la propulsione della nave; la disciplina relativa alle modifiche sostanziali di uno o più elementi della Crociera

etc…) nonché le altre previsioni di questo contratto che non sono in contrasto con questa sezione (quali ad esempio: foro, privacy etc…).
9.2 Il Prezzo è concordato tra le Parti in base al numero di Passeggeri formanti il Gruppo, al numero complessivo e alla tipologia di Cabine e servizi turistici e/o integrativi acquistati dall'Agente di Viaggio. Pertanto, qualora le Parti concordassero una modifica, sia in aumento che in riduzione, del numero dei Passeggeri facenti parte del Gruppo, e/o delle relative Cabine, ciò potrebbe determinare la revisione del Prezzo.
9.2.1 Il Prezzo per Persona, così come il Prezzo totale applicato da MSC all'ADV sarà riportato dettagliatamente nella specifica proposta commerciale (di seguito "le condizioni commerciali") che sarà inviata da MSC su richiesta dell'ADV e, quindi, da questa accettata per la prenotazione di Gruppo.
9.2.2 Il mancato pagamento, entro le scadenze stabilite nelle condizioni commerciali, costituisce grave inadempimento, che darà a MSC la possibilità di trattenere le somme di denaro già ricevute dall'ADV e di risolvere di diritto il contratto relativo alla specifica prenotazione di Gruppo nonché del Contratto di Agenzia, senza bisogno di ulteriore notifica o messa in mora e fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni patiti e/o patiendi da MSC.
9.2.3 Fermo restando quanto sopra, in caso di ritardato pagamento l'ADV sarà tenuta alla corresponsione degli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 2 del Decreto lgs 231/2002 e ss.mm.ii..
9.2.4 I titoli di viaggio saranno emessi solo previo saldo della prenotazione di Gruppo nella sua totalità e previo inserimento nel sistema di prenotazione di MSC dei dati necessari alla bigliettazione ovvero previa trasmissione a MSC della lista Cabine (corredata dai dati dei Passeggeri come previsto dall'art. 9.6).
9.3 In caso di cancellazione della prenotazione del Gruppo, MSC applicherà all'ADV le penali calcolate in base alla data di partenza così come espressamente indicato nelle condizioni commerciali.
9.3.1 Tali penali non includono le penali di cancellazione o modifica che potrebbero essere applicate dal vettore aereo, dall'hotel o dai fornitori di servizi di terra, che saranno applicate secondo le pratiche proprie dei relativi fornitori e indipendentemente dalla data di partenza. MSC si riserva il diritto di compensare tali penali con le somme di denaro fino a quel momento ricevute dall'ADV con riguardo alla prenotazione del Gruppo.
9.3.2 Qualora una Cabina rimanesse ad uso singola dopo la cancellazione di un Passeggero da parte dell'ADV, MSC applicherà all'ADV: a) le penali di cui alle condizioni commerciali riferitamene al Passeggero che non partirà; b) il prezzo pieno per cabina ad uso singola, ovvero il diverso sovrapprezzo eventualmente fissato nelle condizioni commerciali, riferitamene al Passeggero che partirà.
9.3.3 Qualsiasi modifica attinente al riempimento delle Cabine confermate sarà soggetta a preventiva accettazione da parte di MSC.
9.3.4 L'ADV dovrà sostenere e pagare ogni costo aggiuntivo, incluse le penali di cancellazione e/o maggiorazioni delle tariffe imposte dal vettore aereo o dagli altri fornitori di trasporti, in relazione al Gruppo e a ciascuno dei Passeggeri che ne faccia parte.
9.4 Le Cabine potranno essere oggetto di innalzamento di categoria (cd. "upgrade"), pertanto a Passeggeri paganti la medesima tariffa potrebbero essere assegnate categorie o ponti diversi, senza possibilità di ulteriori modifiche.
9.4.1 MSC non può garantire la sistemazione di tutti i membri del Gruppo sul medesimo ponte.
9.5 L'ADV si impegna a stipulare con ciascun Passeggero facente parte del Gruppo un valido contratto avente ad oggetto la compravendita della Crociera e degli eventuali voli e/o altri servizi prima e dopo la Crociera.
9.5.1 L'ADV dichiara e garantisce che tali Contratti col Passeggero saranno in linea con la legislazione vigente, regolamenti, regole e usi in tema di organizzazione di pacchetti turistici, pacchetti vacanza e i circuiti tutto compreso, con particolare riferimento alla tutela del consumatore, e dovrà riflettere – per quanto possibile – le Condizioni Generali di Vendita e non dovrà essere più oneroso delle stesse.
9.5.2 In ogni caso, l'ADV si impegna affinché, con la sottoscrizione del Contratto col Passeggero, ciascun Passeggero facente parte del Gruppo accetti le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul Sito Ufficiale MSC come ad esempio le segunenti sezioni: (a) passaporti e visti; (b) idoneità al viaggio; (c) passeggeri disabili e passeggeri con mobilità ridotta; (d) salute pubblica; (e) allergie ed intolleranze alimentari; (f) assistenza medica; (g) responsabilità della compagnia, responsabilità dei passeggeri, cambi di itinerario; (h) reclami; (i) tutela dei dati personali; (J) politica in materia di fumo, limitazione della responsabilità di MSC per le Escursioni etc….
9.5.3 Inoltre, il Contratto col Passeggero dovrà contenere le Condizioni di Trasporto MSC; i Passeggeri dovranno sottoscriverle per accettazione e l'ADV dovrà informare questi ultimi relativamente alle politiche di MSC in materia di quote di servizio alberghiero.
9.6 L'ADV dovrà inviare a MSC, entro e non oltre 40 giorni antecedenti la data di partenza, la lista definitiva delle Cabine, comprensiva dei dati dei Passeggeri nei modi e termini richiesti da MSC, tramite inserimento nei sistemi attraverso portale MSCBOOK o in alternativa tramite compilazione ed invio degli appositi file forniti all'ADV.
9.6.1 La disciplina relativa al cambio nome del Passeggero, così come riportata nelle condizioni commerciali accettate dall'ADV, si applicherà al presente contratto.

9.6.2 In particolare, l'ADV è a conoscenza che il cambio nome non è sempre consentito dai vettori aerei o dagli altri fornitori di trasporti, che potrebbero considerare tali modifiche come cancellazioni, applicando le relative penali.

9.7 Responsabilità dell'Agente di Viaggio e del Passeggero

9.7.1 L'ADV dichiara e garantisce di (e continuare a) operare in conformità con la legislazione vigente, i regolamenti, le regole e gli usi in materia di organizzazione di pacchetti turistici, pacchetti vacanza e i circuiti tutto compreso, con particolare riferimento alla tutela del consumatore, e si impegna a non fare niente che possa compromettere la reputazione di MSC, delle Società Collegate e/o del nome commerciale di MSC, secondo quanto previsto dalla Policy Web e Marchio MSC Crociere.

9.7.2 MSC non sarà ritenuta responsabile per il mancato rispetto, da parte dell'ADV, della legislazione vigente, dei regolamenti e/o degli usi; l'ADV sarà illimitatamente responsabile per tutti i danni causati colpevolmente in conseguenza del mancato rispetto del presente contratto.

L'ADV si impegna a tenere indenne MSC da qualsiasi perdita, danno, responsabilità o costo legale derivanti dal mancato rispetto del presente contratto.

Con il presente, l'ADV si impegna, altresì, a indennizzare pienamente e garantire MSC:

a) in caso di reclami o giudizi avanzati da parte di terzi relativi a danni, perdite, costi o spese legali comunque derivanti da eventi non occorsi a bordo delle navi o delle lance delle navi, ovvero non verificatisi durante le Escursioni;

b) in caso di reclami o giudizi relativi a danni, perdite, costi o spese legali derivanti da dichiarazioni fatte o contratti conclusi tra l'ADV o qualsiasi altro soggetto che agisca in nome e per conto dello stesso e i Passeggeri, i dipendenti dell'ADV, o qualsiasi terzo o contraente fornitore di beni o servizi per l'ADV;

c) in caso di reclami formalizzati da Passeggeri o dal personale dell'ADV nella misura in cui gli stessi superino il limite di responsabilità previsto dal titolo di viaggio, quale conseguenza della mancata informazione circa le condizioni ivi incorporate e/o del mancato ottenimento dell'adesione alle stesse;

d) In caso di reclami o giudizi relativi a danni, perdite, costi o spese legali conseguenti ad atti volontari, negligenti o omissivi commessi dall'ADV, dai Passeggeri, dai dipendenti dell'ADV, da rappresentanti o altri soggetti che agiscano in loro nome;

e) In caso di mancato rispetto delle obbligazioni previste a carico dell'ADV;

f) In caso di sanzioni, perdite, danni o spese derivanti dalla pubblicità ingannevole posta in essere dall'ADV a causa di errori, omissioni, negligenza o descrizioni errate.

9.7.3 Con riferimento alla responsabilità del passeggero, l'Agente di Viaggio avverte ogni Passeggero e ogni Group Leader dei loro doveri e obblighi ai sensi delle Condizioni Generali di Vendita e di Trasporto di MSC riportate sul Sito Internet Ufficiale nonché dei protocolli di sicurezza e dei requisiti per viaggiare.

POLICY MARCHIO MSC CROCIERE

1. La presente Policy è finalizzata a regolamentare l'utilizzo da parte dell'ADV del marchio "MSC CROCIERE" e degli altri marchi e/o segni distintivi nella titolarità di MSC e/o di Società Collegate e dalla stessa MSC utilizzati nell'ambito della propria attività ("Segni Distintivi"), nonché delle fotografie, delle immagini, del materiale pubblicitario, dei loghi ("Materiale") forniti da MSC o, in alternativa, estratti dal portale online dedicato agli ADV www.mscbook.com ("MSC Book").
2. L'ADV dichiara e riconosce che MSC è la titolare esclusiva di tutti i diritti di sfruttamento economico dei Segni Distintivi e del Materiale, fatti salvi i diritti dei terzi espressamente indicati sul Sito Internet Ufficiale, e si impegna pertanto a non contestare in alcun modo la titolarità in capo a MSC di detti diritti di sfruttamento economico. L'ADV prende atto che, in alcuni casi, i diritti di sfruttamento economico di cui sopra sono nella titolarità di MSC in forza di licenze a tempo determinato. Pertanto, la stessa si impegna a verificare periodicamente e con diligenza professionale sul portale online dedicato agli ADV, l'attualità di tali diritti.
3. L'ADV si impegna a collaborare con MSC per la tutela dei Segni Distintivi e del Materiale, nonché a comunicare prontamente a MSC ogni utilizzo fraudolento che dei Segni Distintivi e del Materiale dovesse essere fatto da terzi non autorizzati e di cui l'ADV sia venuta a conoscenza, sia direttamente che indirettamente.

4. I Segni Distintivi ed il Materiale potranno essere utilizzati solo dall'ADV (con esclusione, quindi, di qualsiasi terzo) per finalità di marketing e/o per pubblicizzare le Crociere di MSC, in conformità con la presente Policy e con il Contratto di Agenzia tra MSC e l'ADV.
5. In particolare, l'ADV potrà utilizzare i Segni Distintivi e il Materiale: (a) solo ed esclusivamente in conformità agli standard indicati da MSC; (b) al solo fine di promuovere le Crociere di MSC; (c) solo ed esclusivamente nel formato originale messo a disposizione da MSC, e quindi senza poter apportare agli stessi alcuna modificazione e/o alterazione di qualsiasi tipo, con espressa indicazione dei c.d. "crediti" come riportati nel portale MSC Book; (d) con modalità tali da non essere lesive dell'immagine e della reputazione commerciale di MSC ovvero idonee a denigrare o comunque ad arrecare discredito a detta sua immagine e reputazione; (e) nel rispetto ed in conformità a qualsiasi legge e regolamento nazionale, nonché di qualsiasi altra norma a tutela dei Segni Distintivi e del Materiale e quindi nel rispetto dei diritti di privativa di MSC e dei terzi.
6. Fermo quanto sopra, resta comunque inteso che qualsiasi utilizzo da parte dell'ADV dei Segni Distintivi e del Materiale, pur autorizzato in forza della presente Policy su base generale, dovrà comunque essere nello specifico autorizzato per iscritto da MSC.
7. Qualsiasi altro utilizzo dei Segni Distintivi e del Materiale è vietato, salvo espressa autorizzazione scritta di MSC. In particolare, è vietato all'ADV: (i) l'utilizzo di materiale che riproduca i Segni Distintivi, l'immagine di navi e/o di altri beni di proprietà di MSC, ovvero l'immagine di personale dipendente di MSC, diverso dal Materiale; (ii) utilizzare i Segni Distintivi e/o il Materiale con modalità tali da lasciare intendere che MSC sia lo sponsor dell'ADV ovvero, al contrario, che l'ADV sponsorizzi MSC;
8. Oltre a tutte le altre misure o azioni percorribili, MSC si riserva il diritto di adottare le seguenti misure in risposta a qualsiasi violazione delle linee guida incluse in questo documento:

1. cessazione di tutte le attività di marketing e co-marketing
2. riduzione o revoca delle provvigioni (base, bonus, extra)
3. chiusura del codice di agenzia
4. revoca degli accessi al portale online dedicato alle agenzie di viaggio "MSC Book" e revoca del mandato alla vendita.

9. Nel caso in cui l'ADV, nell'utilizzare i Segni Distintivi ed il Materiale con modalità non conformi alla presente Policy e, comunque, non autorizzate da MSC, dovesse violare diritti di terzi, di ciò essa ADV risponderà in proprio, manlevando e tenendo indenne MSC da ogni e qualsiasi azione MSC dovesse subire da detti terzi, rimborsando a MSC qualsiasi somma la stessa fosse tenuta a corrispondere a questi ultimi a qualsiasi titolo, incluse le spese legali da questa sostenute.
10. Le autorizzazioni concesse da MSC all'ADV, in applicazione e nell'ambito della presente Policy, sono soggette e condizionate al diritto riservato a MSC di richiedere la rimozione dei Segni Distintivi e del Materiale in qualsiasi momento. In difetto di adempimento da parte dell'ADV, alla richiesta di rimozione, troverà applicazione quanto disposto dal successivo articolo 13.
11. L'autorizzazione di MSC a favore dell'ADV per l'utilizzo dei Segni Distintivi e del Materiale è subordinata al rigoroso rispetto da parte di quest'ultima del Contratto di Agenzia tra MSC e l'ADV e della presente Policy ed è limitata agli usi ivi indicati.
12. In caso di cessazione per qualsiasi motivo intervenuta del Contratto di Agenzia fra MSC e l'ADV, quest'ultima dovrà immediatamente cessare ogni e qualsiasi utilizzo dei Segni Distintivi e del Materiale, provvedendo alla loro rimozione.
13. Tale rimozione dovrà avvenire entro e non oltre 2 giorni dalla data di cessazione del Contratto di Agenzia. In difetto, l'ADV dovrà corrispondere a MSC una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del danno subito da MSC.
14. La presente Policy è un allegato al Contratto di Agenzia sottoscritto tra MSC e l'ADV e ne costituisce parte integrante. Pertanto, sono alla stessa applicabili tutte le clausole ivi contenute e tra queste, in particolare, quella relativa alla legge applicabile ed alla giurisdizione.

POLICY DI MSC PER LA PUBBLICITA' ONLINE E NEI MOTORI DI RICERCA

Le linee guida relative alle attività di paid search si applicano agli ADV che utilizzano servizi di pubblicità online (online advertising) come ad esempio "Google Ads" (già Google Adwords), "Microsoft Bing", "Yahoo Search Marketing", "Baidu Ads", "Facebook Ads", per indirizzare gli utenti direttamente sul loro sito o quello di terze parti. Le linee guida attengono all'utilizzo dei termini (sia corretti che contenenti errori di ortografia), legati al brand MSC Crociere, ai nomi delle navi della flotta e ai marchi registrati di titolarità di MSC e/o di società collegate. Gli ADV che formulano offerte su parole chiave (bidding) legate al brand MSC Crociere, ai nomi delle

navi della flotta e ai marchi registrati di titolarità di MSC e/o di società collegate, sia nella loro forma corretta che contenenti errori di ortografia per assomigliare ad esse, e che sono visibili in qualsiasi motore di ricerca (ivi inclusi in maniera non esaustiva Google, Yahoo, Bing) o sito internet legato ai viaggi (ivi incluso in maniera non esaustiva, Tripadvisor), devono attenersi alle indicazioni fornite qui di seguito. Le parole chiave legate al brand MSC Crociere ai nomi delle navi della flotta e ai marchi registrati di titolarità di MSC e/o di società collegate non possono essere incluse nel titolo, o nella URL di visualizzazione degli annunci di testo online.

1. **Offerte di Acquisto (Bidding) – Linee Guida**

Gli ADV non possono formulare offerte che superino quelle di "MSC", su parole chiave legate al brand. Le parole chiave legate al brand MSC Crociere che includono, ma non in maniera esaustiva: "MSC, MSC Cruises, MSC Crociere, MSC Lirica, MSC Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera, MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Poesia, MSC Magnifica, MSC Fantasia, MSC Preziosa, MSC Splendida, MSC Divina, MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Bellissima, MSC Seashore, MSC Grandiosa, MSC Virtuosa" (ed i nomi delle altre navi che saranno successivamente aperte alla vendita attraverso il portale MSC Book) devono essere settate in Google Ads (già Google AdWords), come parole chiave a corrispondenza inversa.
Tutte le offerte verranno monitorate regolarmente attraverso il nostro sistema di monitoraggio interno e dal nostro partner esterno specializzato in Brand Protection che seguirà le variazioni del prezzo dell'offerta.
MSC, su base regolare potrà assegnare/fornire agli ADV dei limiti nel prezzo di offerta, al fine di mantenere i prezzi in linea con gli obiettivi prefissati.
MSC si riserva il diritto di:

- stabilire un'offerta massima per le parole chiave legate al brand (per esempio, offerta massima di 1€)
- stabilire una lista di parole chiave legate al brand, su cui non sarà possibile effettuare offerte se il prezzo di offerta diventa troppo alto

2. **Paid Search – Esecuzione Creativa delle Campagne a Pagamento**

Quando si utilizzano servizi di annunci di ricerca a pagamento (paid search) che prevedono la presenza di parole legate al brand MSC Crociere, nomi delle navi o altri marchi di MSC, l'ADV è tenuto a rispettare quanto segue:

- Qualsiasi riferimento a percentuali di sconto (%) deve necessariamente essere in linea coi reali prezzi praticati da MSC e non essere, in nessun caso, fuorviante per gli utenti.
- L'utilizzo di parole come: "valore", "offerte", "sconti" e "promozioni" è permesso.
- Non è consentito l'utilizzo delle parole "Sito Ufficiale" nei testi delle attività di paid search.
- Non è consentito l'utilizzo di "msccrociere.it", "msccruises.com" o qualsiasi variazione testuale che possa rimandare al Sito Internet Ufficiale MSC nelle attività di paid search.
- L'utilizzo di parole chiave legate al brand MSC Crociere è consentito solo nel "Testo/Descrizione" dell'annuncio di testo, che deve comunicare in maniera chiara al consumatore che si tratta di un sito di terze parti e non di una pagina/sito ufficiale di MSC.
- Gli ADV che definiscono offerte su parole chiave generiche collegate alle Crociere, possono includere MSC Crociere nella descrizione dell'annuncio visibile nei risultati di ricerca, a condizione che il messaggio sia coerente con la presente Policy e che il link dell'annuncio porti l'utente ad una pagina di destinazione (landing page) gestita dall'ADV, il cui contenuto sia esclusivamente dedicato a MSC nel sito dell'ADV.

3. **Pagine di Destinazione**

Le pagine di destinazione delle campagne promozionali online, incluse le attività di e-mail marketing devono:

- consistere in una pagina dedicata a MSC;
- non contenere il nome, le offerte, gli itinerari o i loghi di altre compagnie di crociera, o Tour Operator;
- non proporre in vendita offerte dei concorrenti;
- avere il pulsante "Indietro" abilitato per tornare alla pagina precedente;
- mostrare esclusivamente i risultati relativi alle destinazioni e alle offerte MSC, se presenti menu a tendina o widgets di ricerca;
- indicare chiaramente, in maniera visibile, che il sito è legato all'ADV;
- non avere un aspetto grafico/layout che possa essere confuso con quello del Sito Internet Ufficiale MSC.

4. **Domini e Url**

In assenza di un preventivo consenso scritto da parte di MSC, l'ADV non può utilizzare alcun riferimento a MSC Crociere o a qualsiasi sua variante (determinata in maniera intenzionale o dovuta ad un errore di trascrizione) nel nome del dominio, nel percorso delle URL o come sottodominio.
Nel caso in cui l'ADV possieda o gestisca un nome di dominio contenente riferimenti a MSC Crociere o a qualsiasi sua variante (determinata in maniera intenzionale o dovuta ad un errore di trascrizione), dovrà prontamente trasferire tutti i diritti, titoli e interessi legati a quel dominio ad MSC attraverso un servizio di registrazione dominio (registrar) indicato da MSC.
In tal caso, l'ADV dovrà farsi carico di tutte le spese (comprese quelle legali) sostenute da MSC.
Inoltre, entro (10) giorni dalla richiesta effettuata da MSC, l'ADV dovrà fornire un elenco di tutti i nomi dominio/sottodomini e URL di sua proprietà o in sua gestione, contenenti riferimenti a MSC Crociere o a qualsiasi sua variante (determinata in maniera intenzionale o dovuta ad un errore di trascrizione).

5. **Motori di Ricerca**

I seguenti requisiti dovranno essere applicati a siti web e contenuti web di proprietà o gestione dell'ADV:

a) Meta Tag e Titoli: in nessun caso, i siti web dell'ADV dovranno porsi come sito web ufficiale di MSC né, in qualsiasi modo, fare riferimento a sponsorizzazioni o approvazioni di MSC mediante l'uso di parole chiave nei Meta Tag e nei Titoli (Title Tags).
   I siti internet degli ADV non dovranno contenere un eccessivo numero di occorrenze/parole chiave riferite a MSC Crociere, o di parole simili, anche contenenti errori di digitazione, nei Meta Tag o in qualsiasi contenuto del sito, al fine di influenzare e modificare il posizionamento nei risultati di ricerca (keyword stuffing).
b) Redirect Ingannevoli ("cloakink"): il sito web dell'ADV non dovrà mostrare al motore di ricerca una pagina di contenuto diverso, non correlato, o non conforme a queste linee guida, rispetto alla pagina che mostrerà all'utente, allo scopo di migliorare il posizionamento nelle ricerche correlate a MSC Crociere.
c) Testo nascosto o invisibile: i siti web degli ADV non devono prevedere al loro interno testi contenenti riferimenti a MSC Crociere o qualsiasi sua variante (determinata in maniera intenzionale o dovuta ad un errore di trascrizione) in pagine in cui il colore di sfondo è uguale al colore del testo. Non devono altresì includere riferimenti a MSC Crociere o qualsiasi sua variante (determinata in maniera intenzionale o dovuta ad un errore di trascrizione), come testo alternativo delle immagini o <alt> tag HTML, con lo scopo di non renderlo visibile all'utente ma solo agli spider del motore di ricerca.

6. **Mobile Marketing – Linee Guida**

I siti e le attività di advertising mobile, devono attenersi a tutte le linee guida di cui sopra, e contenute in questo documento.

- L'aspetto grafico, il nome dei siti mobile, le app, e contenuti scaricabili da un device mobile (giochi, mappe, guide, video ecc.), testi, servizi di messaggistica multimediale ed istantanea, ads banner non devono in nessun modo rendersi confondibili con i siti ufficiali e le app ufficiali MSC in tutti i Paesi, o con qualsiasi altra compagnia che possegga asset o applicazioni MSC.
- Gli ADV non devono sviluppare o lanciare app il cui titolo riporti "MSC Crociere", i nomi delle navi della flotta o nomi facilmente confondibili con esse o riferiti a marchi registrati MSC Crociere.
- Tutti i siti mobile, le app, la messaggistica istantanea e gli annunci pubblicitari devono indicare chiaramente che il proprietario/amministratore degli stessi è l'ADV.

7. **Siti Internet delle Agenzie di Viaggio**

Ciascuna pagina di un sito gestito e/o di proprietà di un'ADV deve indicare chiaramente che il proprietario e/o il gestore del sito è l'ADV e mostrare in maniera evidente il nome della stessa in tutte le pagine del sito.
Nel caso in cui l'ADV dovesse sviluppare un sito web per uso privato da parte di terzi, l'utilizzatore/gestore di questo sito dovrà essere ben identificato nel sito coerentemente con quanto riportato in precedenza.
L'ADV non è autorizzato a dichiarare, in maniera espressa o implicita, che il suo sito web è un "sito ufficiale di MSC"; non è inoltre autorizzato a dichiarare che lui o il soggetto che ha sviluppato il suo sito è un'Agenzia

"ufficiale" di MSC o con cui MSC ha un vincolo di tipo associativo o che è un'ADV approvato da MSC o che il suo sito è approvato da MSC.

8. **Contenuti del Sito Internet**

Al fine di promuovere i prodotti MSC in conformità alle presenti linee guida, l'ADV dovrà ottenere i materiali di comunicazione solo ed esclusivamente da MSC o, in alternativa, estrarli dal portale online dedicato agli ADV (MSC Book, piattaforma B2B).
L'ADV si impegna a non scaricare o copiare qualsiasi materiale di proprietà MSC da altri siti internet, compresi siti internet o pagine legate a MSC. L'utilizzo del materiale MSC per qualsiasi altro scopo non è consentito.
L'utilizzo del materiale di proprietà MSC da parte dell'ADV è soggetto alle presenti linee guida e alle seguenti condizioni:

- tutti i consensi forniti da MSC in queste linee guida sono espressamente limitati alle attività degli ADV correlate alla promozione di servizi legati a MSC.
- Nessun altro utilizzo dei contenuti MSC è consentito in assenza di preventivo consenso scritto da parte di MSC.
- L'ADV è tenuta a non alterare qualsiasi contenuto, in qualsiasi maniera, in assenza di preventivo consenso scritto da parte di MSC.
- L'ADV non dovrà utilizzare i contenuti forniti da MSC in alcun modo che faccia intendere che MSC abbia sponsorizzato l'ADV o la sua attività commerciale, i suoi servizi o prodotti, salvo preventivo accordo con MSC.
- L'ADV non dovrà utilizzare termini come "nostro" o "noi" quando fa riferimento ai contenuti di proprietà di MSC.
- L'ADV non dovrà utilizzare i contenuti in modo da:
  a) danneggiare o screditare, secondo MSC, quest'ultima, i suoi servizi e prodotti;
  b) metterli in connessione con altri prodotti e servizi di competitor di MSC;
- L'utilizzo dei contenuti da parte dell'ADV deve essere conforme a tutte le leggi locali, statali, nazionali ed internazionali, gli statuti, le norme ed i regolamenti vigenti. E non deve violare alcun diritto dei terzi.
- I consensi concessi all'ADV in base alle presenti linee guida sono soggetti al rispetto di quanto segue:
  a) MSC ha il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, che il contenuto venga rimosso dal sito web dell'ADV, e
  b) l'ADV dovrà conformarsi alle linee guida elencate nel documento;
  c) Il mancato esercizio da parte di MSC di qualsiasi diritto elencato nel documento, o comunque connesso con i siti delle ADV, non dovrà essere interpretata come una rinuncia al diritto;
  nessun consenso o approvazione concessa ai sensi delle presenti linee guida da MSC all'ADV è trasferibile.

9. **Social Media**

Quanto riportato in queste linee guida è applicabile anche a qualsiasi pagina, account o post dei Social Media (es: Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+, LinkedIn, Instagram etc.), blog o qualsiasi altro sito web gestito da terzi, direttamente o indirettamente controllato/generato da un'ADV come previsto per i siti web e le app.
Gli ADV dovranno identificarsi in maniera chiara come tali senza, in alcun modo, indicare un'affiliazione o approvazione da parte di MSC.
Senza previa autorizzazione scritta ricevuta da MSC, l'ADV non dovrà utilizzare il brand MSC Crociere o qualsiasi cosa che faccia riferimento ad esso (anche sotto forma di errore di digitazione) in qualsiasi nome utente, nome del profilo o simili in qualsiasi Social Media. Quanto riportato sarà valido anche per pagine, post pubblicati, app o annunci su qualsiasi Social Media.

10. **Spyware e altri Tools automatici**

L'utilizzo, da parte dell'ADV, di applicazioni software online definite come "spyware", "adware " o "malware" o che estraggano dati o contenuti da qualsiasi sito web MSC, saranno soggette a quanto segue:

1. l'ADV non dovrà utilizzare o scaricare sul computer dell'utente qualsiasi spyware, adware, malware o strumenti simili o toolbar e altri elementi di navigazione che riprendono qualsiasi elemento dei siti web MSC al fine di deviare il traffico dai nostri siti ai loro.
2. L'ADV non dovrà eseguire scansioni del sito web, intese come "screen scrape" (valutare ed estrarre le informazioni da una pagina web attraverso l'uso di software o programmi) o utilizzare qualsiasi estrazione di dati (Data Mining), robot o simili strumenti automatizzati di raccolta, estrazione, analisi dati dal web o da database connessi ad esso. Sono previste eccezioni col preventivo consenso scritto da parte di MSC.

11. **Violazione delle Linee Guida Relative alla Pubblicità Online e Internet**

Oltre a tutte le altre misure o azioni percorribili, MSC si riserva il diritto di adottare le seguenti misure in risposta a qualsiasi violazione delle linee guida incluse in questo documento:

3. in caso di violazione degli accordi legati ad attività di paid search: come indicato da MSC, l'ADV deve disabilitare i link non conformi, gli annunci o le pagine web o apportare le modifiche appropriate a ogni annuncio, link, testo dell'annuncio, titolo dell'annuncio o pagina web.
4. In caso di violazione degli accordi legati a contenuti del sito internet: come indicato da MSC, l'ADV dovrà rivisitare e/o modificare il proprio sito web.
5. In caso di violazione degli accordi legati al nome di dominio, sotto dominio e URL: l'ADV è tenuta a disabilitare qualsiasi dominio, sotto dominio o URL non conforme.
6. In caso di violazione degli accordi legati ai Social Media: come indicato da MSC, l'ADV dovrà disabilitare o trasferire a MSC qualsiasi username, account, nome profilo, titolo pagina, non conforme ecc. e disabilitare qualsiasi pagina, post, app o advertising (come consentito dall'operatore) su qualsiasi genere di Social Media.
7. In sostituzione di quanto precede e in risposta alle violazioni delle linee guida riportate, MSC, a suo esclusivo giudizio, si riserva il diritto di adottare le seguenti azioni (ma non solo, con o senza comunicazione scritta o verbale):
   - cessazione di tutte le attività di marketing e co-marketing
   - riduzione o revoca delle provvigioni (base, bonus, extra)
   - chiusura del codice di agenzia
   - revoca degli accessi al portale online dedicato alle agenzie di viaggio "MSC Book" e revoca del mandato alla vendita.
8. Sulla base dei punti di cui sopra, MSC comunicherà ad ogni ADV il numero di giorni concessi per la correzione dei suoi annunci di testo o siti web.

12. **Clausola Penale**

In caso di cessazione per qualsiasi motivo intervenuta del Contratto di Agenzia fra MSC e l'ADV, quest'ultima dovrà immediatamente cessare ogni e qualsiasi utilizzo nel web del materiale legato al brand MSC Crociere, ai nomi delle navi della flotta e ai marchi registrati di titolarità di MSC e/o di società Collegate, provvedendo alla sua rimozione.
Tale rimozione dovrà avvenire entro e non oltre 2 giorni dalla data di cessazione del Contratto di Agenzia. In difetto, l'ADV dovrà corrispondere a MSC una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del danno subito da MSC.

--

La presente Policy è un allegato al Contratto di Agenzia sottoscritto tra MSC e l'ADV e ne costituisce parte integrante. Pertanto, sono alla stessa applicabili tutte le clausole ivi contenute e tra queste, in particolare, quella relativa alla legge applicabile ed al foro competente.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile agente, noi di MSC Cruises S.A. ci impegniamo per il corretto trattamento dei Suoi dati personali e per garantire il rispetto della Sua privacy. Nella presente informativa privacy, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**") troverà le informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali ("**Informativa**").

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
MSC Cruises S.A., con sede in Avenue Eugène-Pittard 16, 1206, Ginevra, Svizzera (di seguito, "**Titolare del trattamento**" o "**MSC**"), rappresentata all'interno dell'Unione Europea da MSC Procurement & Logistics S.p.A., tratterà i Suoi dati personali nei termini della presente informativa sulla privacy ai fini della conclusione e dell'esecuzione del Contratto di agenzia in essere. Per contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati ("**DPO**"), può scrivere al seguente indirizzo: dpo@msccruises.com.

2. Categorie di dati personali trattati
Nell'ambito del Contratto di Agenzia, trattiamo i dati personali (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo e-mail, sesso, data di nascita, numero di documento d'identità) da Lei direttamente forniti ("**Dati Personali**").

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
Tratteremo i Suoi Dati Personali per le finalità indicate di seguito.
a. Conclusione ed esecuzione del contratto di agenzia
Trattiamo i Suoi Dati Personali per svolgere sia attività precontrattuali (es. negoziazione e sottoscrizione del contratto) sia attività contrattuali (es. invio di comunicazioni relative a viaggi, tour e prodotti di viaggio associati da condividere con i Suoi clienti). Il trattamento dei Suoi Dati Personali per questa finalità è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o per la gestione di attività precontrattuali, ai sensi dell'**articolo 6(1)(b)** del GDPR. Il conferimento dei Suoi Dati Personali per questa finalità non è obbligatorio, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di concludere e dare esecuzione al Contratto di Agenzia.
b. Obblighi di Legge
Trattiamo i Suoi Dati Personali anche per adempiere a eventuali obblighi di legge a cui MSC è soggetta. La base giuridica di questo trattamento dei Dati Personali è l'**articolo 6(1)(c)** del GDPR. Il conferimento dei Suoi Dati Personali per questa finalità non è strettamente connesso a quanto previsto in relazione alla finalità sub a).
c. Tutela dei diritti in fase giudiziale e stragiudiziale
Trattiamo i Suoi Dati Personali allo scopo di una eventuale tutela dei diritti ed interessi nostri e delle altre società del gruppo MSC sia in sede giudiziale che in via stragiudiziale. Il trattamento dei Suoi Dati Personali per tale finalità è necessario per perseguire un legittimo interesse nostro e di terzi ai sensi dell'**articolo 6(1)(f)** del GDPR. Il conferimento dei Suoi Dati Personali per questa finalità non è strettamente connesso a quanto previsto in relazione alla finalità sub a).

4. Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali trattati per le finalità sopra indicate saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla cessazione del Contratto di Agenzia. In caso di contenzioso, i Dati Personali potranno essere conservati per un periodo più lungo in linea con le previsioni in materia di prescrizione.

5. Categorie di destinatari dei dati e trasferimento dei Dati Personali
I Suoi Dati Personali non sono diffusi indiscriminatamente a terzi, ma per l'espletamento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati a specifiche categorie di destinatari, tra cui i dipendenti di MSC debitamente autorizzati e istruiti al trattamento di Dati Personali, le società appartenenti al Gruppo di società cui MSC è parte, i consulenti e i terzi fornitori di servizi che trattano i dati per conto di MSC in qualità di responsabili del trattamento, altri soggetti, sia pubblici che privati, a cui i dati devono essere comunicati per legge ("**Destinatari**").

Considerata la presenza internazionale di MSC, alcuni Dati personali possono essere condivisi con Destinatari al di fuori dello Spazio economico europeo ("**SEE**"). Ci assicuriamo che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di tali Destinatari avvenga nel rispetto del GDPR e della legge applicabile. Eventuali trasferimenti al di fuori dello

SEE vengono effettuati applicando garanzie adeguate, quali decisioni di adeguatezza, Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea o altre garanzie. Per ulteriori informazioni relative ai destinatari dei Suoi Dati Personali o al trasferimento dei Suoi Dati Personali al di fuori dello SEE, potete contattare il nostro DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@msccruises.com.

6. I Suoi diritti

Per domande relative al trattamento dei Suoi Dati Personali ai sensi della presente Informativa sulla privacy e per esercitare i Suoi diritti previsti dal GDPR e applicabili a questo trattamento (diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali, a condizione che sia basato sul nostro legittimo interesse, a meno che non dimostriamo motivi legittimi impellenti per il trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opporsi al trattamento), potete contattare il nostro DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@msccruises.com. Se ritiene che il trattamento dei Suoi Dati Personali violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, come previsto dall'articolo 77 del GDPR.

Appendice di cui all'art. 2.15 del Contratto di Agenzia

ALLEGATO II
Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

☐ Dipendenti ☒ Clienti ☐ Prospects ☐ Visitatori ☐ Fornitori (e i suoi dipendenti)

☒ Minori ☐ Altri:

Categorie di dati personali trattati

☒ Dati identificativi
☒ Informazioni di contatto
☐ Dati di geo-localizzazione
☐ Dati di navigazione
☐ Dati di natura fiscale
☒ Dati economici
☐ Dati personali ottenibili attraverso le immagini
☐ Dati sulla spesa e sulle preferenze
☐ Altro (da specificare)

Dati particolari trattati: N/A

Natura del trattamento: ☒ Digitale ☒Cartaceo

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento: specificate nel Contratto di Agenzia.

Durata del trattamento

☒ Fino alla fine del servizio fornito dal Responsabile del trattamento dei dati
☐ Altro

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento: (se applicabile): N/A

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

Il responsabile rispetta le misure di sicurezza prescritte dal titolare e adottate presso la sede in cui avviene il trattamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli da 32 a 36 del GDPR.
Di conseguenza, il responsabile del trattamento deve garantire, in primo luogo, il rispetto delle seguenti misure, prescritte dall'art. 32 del GDPR:

- la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali;
- la capacità di garantire la costante riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi informatici di trattamento dei dati;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidenti fisici o tecnici; e
- un processo per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento.

Inoltre, il responsabile del trattamento garantisce

- la corretta conservazione e archiviazione dei dati personali comuni e, eventualmente, sensibili reperiti presso le sedi in cui si svolgono le operazioni di trattamento;
- l'identificazione, nominativa e scritta, dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati; e
- la limitazione dell'accesso ai locali in cui si trovano gli archivi.

Il responsabile del trattamento deve garantire che tali misure di sicurezza siano sufficienti a ridurre al minimo i seguenti rischi:

- distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati
- accesso non autorizzato
- trattamento non autorizzato; e
- trattamento non conforme alle finalità del trattamento.

MSC si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento del Contratto di Agenzia, la conformità dell'operato del responsabile del trattamento alle istruzioni fornite, nonché il diritto di controllare le misure tecniche e organizzative implementate dal responsabile del trattamento per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e dei trattamenti effettuati per Suo conto. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza garantito dal responsabile del trattamento, sono considerati i rischi derivanti dal trattamento accidentale o illecito dei dati, quali la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati per loro conto.

1. Misure di sicurezza organizzative

Politiche e regolamenti per gli utenti - Il responsabile del trattamento applica politiche e regolamenti dettagliati, a cui tutti gli utenti che accedono ai sistemi informativi devono attenersi, per garantire un comportamento adeguato che rispetti i principi di riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali nell'uso dei sistemi informatici.
Autorizzazione all'accesso logico - Il responsabile del trattamento definisce i profili di accesso secondo il principio di sicurezza del "minor numero di privilegi" necessari per l'esecuzione dei compiti assegnati. I profili di autorizzazione sono individuati e configurati prima dell'inizio del trattamento, per consentire l'accesso ai soli dati personali necessari per l'esecuzione delle operazioni di trattamento.
Tali profili sono rivisti periodicamente per verificare che le condizioni per i profili assegnati siano mantenute.
Change Management - Il responsabile del trattamento ha adottato una specifica procedura con cui regola il processo di *Change Management* in vista dell'introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche o di modifiche al proprio assetto e alla propria struttura organizzativa.
Incident Management - Il responsabile del trattamento ha implementato una specifica procedura di *Incident Management* per garantire il ripristino della normale operatività del servizio nel più breve tempo possibile in caso di interruzione, garantendo il mantenimento dei livelli di servizio concordati.
Il responsabile del trattamento è tenuto a comunicare tempestivamente al titolare eventuali incidenti di sicurezza riguardanti la riservatezza e l'integrità dei dati; qualora l'incidente sia riconducibile ad attività di competenza del responsabile del trattamento, dovranno essere attivate anche le azioni correttive necessarie a ridurre il rischio conseguente.
Data Breach - Il responsabile del trattamento ha implementato una specifica procedura, finalizzata alla gestione di eventi e incidenti con potenziale impatto sui dati personali, che definisce i ruoli e le responsabilità, il processo di

rilevazione (presunto o confermato), l'applicazione di contromisure, la risposta e il contenimento dell'incidente/breach. Nella misura in cui il responsabile del trattamento dei dati è responsabile, questa procedura identifica quanto segue, attraverso uno specifico rapporto sull'incidente:

- la natura della violazione dei dati personali, comprese, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e le categorie e il numero approssimativo di registrazioni di dati personali interessate;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e
- le misure adottate o proposte per affrontare la violazione dei dati personali, comprese, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile del trattamento è tenuto a notificare immediatamente al titolare qualsiasi trattamento illecito di dati personali effettuato nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto di Agenzia all'interno della propria organizzazione, in modo da consentire di notificare tempestivamente all'Autorità di vigilanza e all'interessato la violazione dei dati personali, nei casi in cui il responsabile del trattamento sia responsabile di tali obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
Formazione - Il responsabile del trattamento fornisce periodicamente corsi di formazione sul corretto trattamento dei dati personali ai propri utenti coinvolti nelle attività di assistenza tecnica.

2. Misure tecniche di sicurezza

Pianificazione della capacità - Il responsabile del trattamento ha implementato un processo operativo per la revisione periodica delle prestazioni e della capacità delle risorse informatiche, organizzato con l'obiettivo di garantire livelli di prestazione adeguati alle esigenze e alla continuità del servizio gestito. Il processo include la previsione dei requisiti futuri sulla base del carico di lavoro e delle esigenze di archiviazione dei dati.
Rafforzamento - Sono attive specifiche attività di rafforzamento, finalizzate a prevenire il verificarsi di incidenti di sicurezza attraverso la minimizzazione delle debolezze architetturali dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei dispositivi di rete, considerando la riduzione dei rischi legati alle vulnerabilità dei sistemi, la riduzione dei rischi legati al contesto applicativo all'interno dei sistemi e l'aumento dei livelli di protezione dei servizi erogati da tali sistemi.
Firewall, IDPS - I dati personali sono protetti dal rischio di intrusione come previsto dall'art. 615-*quinquies* del codice penale italiano attraverso sistemi di *Intrusion Detection & Prevention*, aggiornati secondo le migliori tecnologie disponibili.
Protezione da malware - I sistemi sono protetti dal rischio di intrusione e dall'azione di programmi attraverso l'attivazione di appositi strumenti elettronici, aggiornati con regolarità (almeno ogni sei mesi). Vengono utilizzati strumenti antivirus, costantemente aggiornati.
Sicurezza delle linee di comunicazione - Nell'ambito delle proprie responsabilità, il responsabile del trattamento adotta protocolli di comunicazione sicuri e in linea con le tecnologie disponibili, per garantire la sicurezza nella trasmissione dei dati e nel processo di autenticazione.
I locali interni sono dotati di idonee misure di sicurezza ambientale (es. sistemi antincendio, doppi quadri elettrici, impianti di condizionamento ridondanti, gruppi UPS/generatori che garantiscono la continuità dell'alimentazione degli impianti, linee di comunicazione ridondanti, etc.).
Tutti gli impianti e le attrezzature tecniche sono soggetti a manutenzione regolare e periodica da parte di ditte specializzate.
I locali sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - e successive modifiche e integrazioni.
Sicurezza della rete - Se parte della rete/LAN è sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, devono essere adottate anche misure di separazione adeguate per evitare il rischio che altri suoi clienti o persone non autorizzate accedano ai sistemi o ai dati. Inoltre, tutte le connessioni remote ai sistemi del titolare e le trasmissioni di dati devono utilizzare protocolli sicuri (VPN, SFTP, HTTPS, ecc.). Deve essere utilizzato anche un sistema di autenticazione rinforzata (OTP, token, ecc.).
Credenziali di autenticazione - I sistemi sono opportunamente configurati per consentire l'accesso solo a persone dotate di credenziali di autenticazione, che ne consentano l'identificazione univoca mediante una procedura di autenticazione. Queste possono consistere in un codice associato ad una password (riservato e conosciuto solo dall'individuo), oppure in un dispositivo di autenticazione detenuto esclusivamente dall'individuo, eventualmente associato a un codice di identificazione o ad una password.
Password - Per quanto riguarda le caratteristiche di base della parola chiave, ovvero l'obbligo di modificarla al primo accesso, la lunghezza minima, l'assenza di elementi facilmente riconducibili all'individuo, le regole di complessità, la scadenza, la cronologia, la valutazione della forza, la visualizzazione e l'archiviazione, essa viene gestita in linea con le migliori prassi.

Ai soggetti a cui vengono assegnate le credenziali vengono fornite precise istruzioni sulle modalità da utilizzare per garantirne la segretezza.
Autenticazione rafforzata - Devono essere adottate tecniche di autenticazione rafforzata per garantire l'accesso solo al personale incaricato nei seguenti casi: se vengono trattati dati personali relativi ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e/o se le caratteristiche dei profili di autorizzazione sono di alto livello (ad esempio, pieni diritti).
Logging - I sistemi sono configurati in modo da consentire il tracciamento degli accessi e, se del caso, delle attività svolte, in base alle diverse categorie di utenti tecnici, protetti da adeguate misure di sicurezza che ne garantiscano l'integrità.
Continuità operativa - Ove previsto dagli accordi contrattuali, devono essere adottate misure idonee a garantire il recupero degli accessi ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o delle apparecchiature elettroniche, entro tempi certi e compatibili con i diritti degli interessati. Per garantire il corretto funzionamento e le prestazioni dei processi di backup in termini di integrità e disponibilità delle copie create, vengono eseguiti specifici test di ripristino con una frequenza stabilita in relazione alla rilevanza dei dati (generalmente trimestrale).
Se previsto dagli accordi contrattuali, viene implementato un piano di continuità operativa, integrato, ove necessario, con il piano di "*disaster recovery*". Questi piani garantiscono la disponibilità e l'accesso ai sistemi anche in caso di eventi negativi significativi che possono protrarsi nel tempo. Annualmente viene effettuato un test del piano e i risultati vengono messi a disposizione dell'azienda.
Amministratori di Sistema (SA) – Le seguenti attività vengono effettuate nei confronti di tutti gli utenti che operano in qualità di Amministratori di Sistema (SA):

- Assegnazione delle funzioni di SA, previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità delle persone nominate;
- Nomina scritta dell'SA, con l'indicazione degli ambiti operativi consentiti in base ai profili autorizzativi assegnati e con la precisazione che il suo ruolo non prevede l'accesso ai dati presenti nelle banche dati del titolare e che l'integrità dei dati è un requisito di legge;
- Predisposizione di adeguati sistemi di registrazione delle attività dell'SA; tali registrazioni devono essere complete, inalterabili e prevedere la possibilità di verificarne l'integrità, in modo da raggiungere l'ambito di verifica per cui sono richieste e procedere alla loro conservazione (un anno);
- controlli periodici, con cadenza indicativamente mensile, dell'operato dell''SA, fornendo un report di analisi bimestrale che evidenzi eventuali operazioni anomale o eccedenti il mandato ricevuto, e un riepilogo delle attività svolte secondo un format concordato con il titolare; e
- garantire che i PC utilizzati dalla SA siano adeguatamente protetti da accessi non autorizzati in caso di furto o smarrimento del PC stesso o del suo hard disk.

Vulnerability Assessment - Il responsabile del trattamento effettua regolarmente analisi di vulnerabilità volte a identificare lo stato di esposizione a vulnerabilità note, in relazione sia all'ambiente infrastrutturale che a quello applicativo, considerando i sistemi in esercizio o in fase di sviluppo.

3. Attività di manutenzione e supporto e migrazione dei dati

Attività di supporto

- Il responsabile del trattamento ha adottato una specifica procedura che regola la gestione delle attività di supporto con l'obiettivo di garantire l'esecuzione delle sole attività previste contrattualmente e di evitare l'eccessivo trattamento dei dati personali controllati dal titolare.
- Il responsabile del trattamento ha implementato specifiche procedure operative e metodi di autenticazione per garantire che le attività svolte possano sempre essere attribuite, anche a posteriori, a una persona specifica, univocamente identificata e autorizzata a svolgere l'attività.
- Qualora, per la risoluzione di un problema, sia necessario acquisire il database del titolare per svolgere attività di analisi, previa autorizzazione formale del Cliente, acquisita e depositata agli atti, il responsabile del trattamento:
  - ✓ utilizza esclusivamente canali sicuri e protetti, in linea con le tecnologie disponibili;
  - ✓ nel caso di dati particolari di cui all'art. 9 o all'art. 10 del GDPR o - comunque - di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e alle libertà delle persone fisiche, acquisisce il database solo a seguito della sua cifratura, applicando algoritmi idonei a garantire un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i dati entrino in possesso di soggetti non autorizzati ad accedervi;

- ✓ ripristina il database in un ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle implementate dal Cliente nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione;
- ✓ consente l'accesso ai dati esclusivamente al personale incaricato di risolvere il problema; e
- ✓ conserva i dati acquisiti solo per il tempo necessario all'identificazione e alla risoluzione del problema, cancellando sia il database che i report elettronici o cartacei prodotti al termine delle attività.

Migrazione dei dati

Pur considerando un tempo ragionevolmente più lungo, le misure di sicurezza applicate dal responsabile del trattamento in relazione alle eventuali attività di migrazione dei dati sono simili a quelle relative all'acquisizione di database per la risoluzione di problemi.

In sostanza, comprendono;

- l'utilizzo di canali sicuri e protetti per la trasmissione dei dati, in linea con la tecnologia disponibile.
- nel caso di dati particolari come definiti dagli artt. 9 o 10 del GDPR o - comunque - di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e alle libertà delle persone fisiche, la trasmissione delle banche dati avviene solo a seguito della loro cifratura, applicando algoritmi idonei a garantire un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, soggetti non autorizzati ad accedervi entrino in possesso delle banche dati.
- l'utilizzo di database contenenti dati attuali in un ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle implementate dal titolare nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione. Ci si riferisce all'ambiente predisposto per le attività di test esteso, per definizione, all'intero database.
- configurazione dei profili di accesso a tali ambienti solo per il personale incaricato di gestire le attività di migrazione, comprese quelle di test e verifica. Se necessario, tali profili sono estesi anche al personale del titolare. Ove opportuno, l'accesso remoto avviene sempre tramite canali sicuri (HTTPS o TLS).
- svolgimento di attività di collaudo delle procedure con l'utilizzo dei dati personali nella misura quantitativamente necessaria a verificare le funzionalità implementate.
- conservazione dei dati esclusivamente fino all'esito positivo delle attività di verifica e alla conseguente consegna, approvazione e accettazione da parte del titolare.

In generale, in relazione all'eventuale utilizzo dei dati del titolare per attività di manutenzione, assistenza o migrazione dei dati, il responsabile del trattamento adotta una specifica politica di condotta.

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

Nome del Sub responsabile e paese	Attività di trattamento	Categorie di dati personali trattate	Se extra-UE, Specificare la base legale per il trasferimento